

1500297-76.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS
Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CF, BO, CF, CF, BO

2021628/2020, 696/2020, 9658967, 2021628, 696/20/203 - DEL.POL.GUARUJA,
DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO SALVINO DE JESUS

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

FABIO SALVINO DE JESUS, qualificado nos autos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

3ª Vara Criminal

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1500297-76.2020.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500297-76.2020.8.26.0536 (2020/000095)

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, BO, CF, CF, BO

2021628/2020, 696/2020, 9658967, 2021628, 696/20/203 - DEL.POL.GUARUJA,
DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO SALVINO DE JESUS

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

FABIO SALVINO DE JESUS, qualificado nos autos (fl. 02), foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de janeiro de 2020, por volta das 19h20, na Rodovia SPA 248/055, nesta cidade e comarca de Guarujá, o agente supracitado transportava e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 18 porções individuais, da substância entorpecente Cannabis Sativa-L, vulgarmente conhecida como MACONHA, pesando aproximadamente 10,06 quilos, substância entorpecente causadora de dependência física, química e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos inquérito policial 2021628/2020 da Delegacia de Polícia Sede de Guarujá com auto de Prisão em Flagrante (fls. 01); Boletim de Ocorrência nº 696/2020 (fls. 02-04), Auto de Constatação Preliminar Substância Entorpecente (fls. 08), auto de Exibição/Apreensão (fls. 09-10), relatório da autoridade policial (fls. 40-43) e laudo pericial da substância entorpecente (fls. 338-340). Por decisão de 24/01/2020 (fls. 29-32), foi convertida a prisão em flagrante do réu

em prisão preventiva. Por decisão de 16/07/2020 (fls. 176-178), foi concedida liberdade provisória em favor do réu. O Alvará de Soltura foi cumprido em 17/07/2020 (fls. 192-196).

A denúncia foi oferecida em 07/02/2020 (fls. 66-68). A Defesa Técnica apresentou resposta à acusação em 29/02/2020 (fls. 86-95). A denúncia foi recebida em 18/03/2020 (fls. 139-142) e o réu foi citado pessoalmente em 20/07/2020 (fls. 200-202).

Durante a instrução, na audiência realizada em 13/05/2021 (fls. 272), foram ouvidas uma testemunha de acusação, Edgard (fls. 273) e uma testemunha de defesa, Felipe (fls. 273). Na audiência realizada em 15/06/2021 (fls. 305), foi ouvida uma testemunha comum, Juliana (fls. 306), bem foi interrogado o réu (fls. 307). Foi deferida a restituição do veículo apreendido ao Banco Bradesco em fls. 281. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais em 20/07/2021 (fls. 313-337), requerendo a procedência da ação penal com a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa Técnica apresentou alegações finais em 06/01/2022 (fls. 344-347), requerendo que a pena-base ao acusado seja fixada no mínimo legal, que a reincidência seja compensada pela confissão, que seja aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e que seja estabelecido regime semiaberto em razão da detração.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01); pelo Boletim de Ocorrência nº 696/2020 (fls. 02-04); pelo Auto de Constatação Preliminar Substância Entorpecente (fls. 08), pelo Auto de Exibição/Apreensão (fls. 09-10), pelo laudo pericial das drogas nº 48952/2020 (fls. 338-340), bem como pela prova oral produzida.

Vejamos um resumo do que foi apurado em audiências:

A testemunha de acusação, PM EDGARD DE OLIVEIRA BARROS, foi ouvida em juízo (fls. 273), questionado a respeito dos fatos; respondeu " nós estávamos realizando uma operação de fiscalização de trânsito na saída de Vicente de Carvalho sentido Cubatão, e a gente realizou o ato de parada obrigatória, e o veículo ameaçou empreender fuga, é, a gente realizou a abordagem posteriormente, ele parou um pouco mais à frente, onde realizamos as buscas pessoais e veicular, e no interior tinha uma sacola. No primeiro momento o condutor do veículo informou que era um tênis, e onde a gente.. quando a gente teve o contato direto com objeto, a gente verificou um forte odor de maconha, e a sacola estava muito pesada, onde a gente abriu e realmente se tratava do produto análogo. Indagado sobre a resposta do acusado sobre o encontro das drogas; respondeu: " Ele informou no primeiro momento que iria para Cubatão, que teria comprado as drogas no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil) reais, receberia R\$500,00 (quinhentos) reais, e levaria até Cubatão para ser revendida né". Perguntado, ainda, se ele confessou a prática da narcotraficância; respondeu "sim, certo" . Indagado, se ele conhecia o acusado, respondeu: " Não o conhecia".

A testemunha de defesa, FELIPE SANTOS FEITOZA BATISTA, foi ouvida em juízo (fls. 274), questionado se presenciou os fatos; respondeu "sim". Questionado se estava presente no local respondeu " não, no local não, fiquei sabendo após, não presenciei os fatos ". Indagado, sobre o tempo que ele conhece o acusado, respondeu

" eu conheço o Fábio há mais de 20 (vinte) anos, somos amigos de infância, moramos no mesmo bairro junto ". Perguntado sobre o conhecimento dele a respeito da profissão do réu; respondeu "Sim, o Fábio trabalhava como uber, ele fazia os serviços até pra minha esposa, levava a minha esposa para o trabalho, eu trabalho em uma Upa, e ele sempre fazia essas corridas de madrugada, à tarde, porque eu trabalhava à noite e eu passava o contato dele, pra ele levar essas pessoas pra casa, ou buscar" . Perguntado, ainda, se o réu, estava passando por alguma dificuldade financeira, respondeu "sim; ele tem um filho e a esposa dele na época estava grávida, eu creio que ele sim, estava passando por alguma dificuldade financeira e tudo. Ele tinha comentado até pra mim que estava com a prestação do carro atrasada e tal".

A testemunha comum, PM JULIANA DO CARMO ARAÚJO REIS, foi ouvida em juízo (fl. 306), questionada a respeito dos fatos; respondeu " Senhor, no dia dos fatos, foi visualizado o veículo que o Fábio conduzia, eu e meu parceiro estávamos fazendo fiscalização pelo local, foi dado sinal de parada no veículo, ele mencionou que não pararia, porém ele parou mais à frente, e no ato da fiscalização, foi pedido pra ele sair do veículo, e pedido as documentações pertinentes né, e aí a esposa dele, uma moça que estava com ele, estava grávida, ela ficou dentro do veículo e ele fora, aí a conversa com a moça e com ele apresentou divergências, pedimos para fiscalizar o veículo, e foi achado uma sacola atrás do banco do passageiro, com os 15 tabletes da substância que foi constatada como maconha, e mais três porções pequenas da mesma substância, dentro do veículo". Indagada sobre a resposta do acusado sobre o encontro das drogas; respondeu: " Ele assumiu, ele disse que tinha a princípio, antes da constatação, de achar a sacola, ele desconversou, porém, depois que achou ele assumiu, disse que era que ele tinha pegado na cidade de Guarujá e levaria, não recordo pra qual cidade, mas que ele havia pego pra fazer o transporte" . Perguntada, se ela conhecia o acusado, respondeu: " Não senhor". Perguntada sobre o conhecimento do meio policial sobre o réu ser envolvido com a narcotraficância ou organização criminosa, respondeu: " não tenho conhecimento". Indagada, a respeito de quem retirou o entorpecente de dentro do carro, respondeu: "Foi o meu parceiro". Questionada ainda, se viu a posição em que estava o entorpecente, e em qual local do carro, respondeu "sim senhor, atrás do banco do passageiro". Indagada novamente sobre a resposta do acusado sobre o encontro das drogas, respondeu: " Não me recordo, ele assumiu que a droga era dele, mas eu não me recordo especificamente quais foram as palavras".

O réu, FABIO SALVINO DE JESUS , foi interrogado em juízo (fls. 307), disse que tem 33 anos de idade; estudou até a oitava série; trabalha como motorista autônomo. Questionado a respeito dos fatos; respondeu "referente à acusação senhor, excelência, eu tenho que dizer aí que foi encontrado esses tijolo aí de maconha dentro do meu veículo mesmo, eu estava passando por uma situação na onde eu tive que fazer esse transporte aí, dessa droga aí. Nesse dia eu estava transportando essa droga mesmo, de Guarujá sentido Cubatão, na onde que os policiais me pararam, aonde eu falei que estava transportando mesmo, que ia ganhar um certo valor pra tá transportando essa droga pra cidade de Cubatão". Questionado, ainda, se o veículo utilizado era de propriedade dele, respondeu "era no meu nome, financiado, era meu". Perguntado se tinha frequência em transportar drogas no seu veículo; respondeu "não, isso aí foi a primeira vez que eu fiz, mas eu me encontro aí arrependido do que eu fiz, entendeu?" . Perguntado, sobre qual período em que ficou preso, respondeu: " 6 (seis) meses". Perguntado se ele tem a pretensão de cometer esse delito novamente, respondeu: " não". Indagado sobre a profissão que exercia antes do ocorrido: " Trabalhava de uber com o veículo, aonde que eu vim conhecer essas pessoas aí que quando eu estava passando pela situação financeira na onde que me ofereceram esse trabalho aí pra mim fazer, e eu sem pensar acabei fazendo, me sinto arrependido hoje em dia". Questionado sobre o possível envolvimento com a narcotraficância, respondeu "não". Questionado novamente sobre o arrependimento pelo ocorrido, respondeu: "sim".

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado FABIO SALVINO DE JESUS resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06), sendo inviável um

decreto absolutório. Vejamos:

Como se vê, o réu FABIO SALVINO DE JESUS assumiu a prática delitiva, alegando que não tinha envolvimento com a narcotraficância, bem como não tinha frequência no transporte de drogas, que cometeu o delito apenas uma vez, em razão de que na época dos fatos, estava passando por dificuldades financeiras. Alegou que o veículo utilizado no fato era de sua propriedade. Alegou, ainda, que receberia uma quantia em dinheiro, para que efetuasse o transporte da substância entorpecente, e que se arrependeu pelo cometido.

As testemunhas PM EDGARD DE OLIVEIRA BARROS e PM JULIANA DO CARMO ARAÚJO REIS, relataram que estavam realizando fiscalização de trânsito e o acusado ameaçou evadir-se do local. Relataram que o acusado assumiu a posse da droga e a propriedade do veículo informando a procedência e a destinação da substância entorpecente.

Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar o réu.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 77/287).

Os policiais militares confirmaram em audiência que a droga foi encontrada no interior do veículo do réu e o acusado assumiu a prática delitiva.

Diante dos depoimentos prestados e das demais provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que o acusado FABIO SALVINO DE JESUS, estava envolvido com as drogas apreendidas para fins de comercialização, haja vista que guardava e trazia consigo drogas, para fins de entrega a consumo de terceiros, sendo impossível acolher qualquer pretensão absolutória.

A responsabilização do acusado restou demonstrada, vez que guardava e trazia consigo drogas, para fins de entrega a consumo de terceiros, evidenciando a finalidade notória de destinação à comercialização ilícita, tipificadora do narcotráfico do artigo 33 da Lei 11.343/06, considerando a confissão do acusado sobre o transporte da substância entorpecente para outra cidade, e não restou demonstrado que as drogas, encontradas em poder do acusado, fosse para consumo pessoal, mesmo porque a quantidade de drogas apreendidas mostra-se incompatível com hipótese de mero consumo.

Demonstrada, pois a ocorrência do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), comprovada a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar a pena a ser imposta:

O réu FABIO SALVINO DE JESUS é portador de maus antecedentes, conforme fls. 21-28, todavia confessou em juízo, razão pela qual aplico a pena-base do artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu deve ser beneficiado com o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por ser hoje tecnicamente PRIMÁRIO e inexistir de prova de que se dedicasse a atuação em organizações criminosas, reduzindo-se a pena acima em 3/5 (três-quintos), descendo assim ao patamar de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Por se tratar de crime aparentemente sem violência ou grave ameaça contra pessoas, defere-se ao réu o regime inicial SEMIABERTO. Todavia, INDEFERE-SE a conversão em penas alternativas, pela quantidade expressiva de maconha (quase dez kilos), e pelo desabonador histórico de vida pregressa do réu; que estão a apontar que tal

conversão não seria pedagogicamente suficiente.

A detração será aferida pela VEC oportunamente (o réu ficou preso preventivamente, em regime fechado, no período entre o flagrante de 23/01/2020, até obter alvará de soltura após 17/07/2020 (fls. 192-6), por quase seis meses).

O réu apela SOLT0.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FABIO SALVINO DE JESUS como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11343/06, nas penas de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicialmente SEMIABERTO, apelando solto. Sem direito a conversão em penas alternativas, conforme indicado na fundamentação.

Determino a destruição da droga apreendida, bem como decreto o perdimento de bens e valores apreendidos, relacionados ao tráfico, na forma da lei.

Após o transito em julgado, expeça-se mandado de prisão para cumprimento das penas remanescentes perante a VEC competente.

PRIC. Guarujá, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA